

감사 결과 처분요구서

일련번호	2024-중5				
제 목	수의계약 체결의 부적정				
소관부서(조치부서) : 재무회계부					
처분연월	행정상 조치	신분상 조치	재정상 조치		비 고
			조치방법	금액(천원)	
'24. 12.	경고	-	-	-	-

1. 요구 사항

위 소관부서가 하나의 사업을 분할하여 수의계약 체결하였기에 경고 처분 바랍니다.

2. 주요 내용

- 「국가계약법」 제7조 및 같은법 시행령 제26조 제1항에 따르면 계약을 체결할 때에 원칙적으로 이를 공고하여 일반입찰에 부치되, 예외적으로 특정인의 기술이 필요하거나 해당 물품의 생산자가 1인뿐인 경우 등에 한하여 수의계약을 할 수 있도록 되어 있다.
- 또한, 「국가계약법 시행령」 제68조 (공사의 분할금지)에 따르면 “동일 구조물공사 및 단일공사로서 설계서 등에 의하여 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없다.” 라고 규정되어 있으며 조달청 질의·회신에 의하면 물품 및 용역에도 해당 규정이 준용된다.
- 그러나, 소관부서는 해양복합사업부가 '23.05.30.에 발주 요청한 “여수세계박람회장 사후활용 성공 다짐 선포식” 행사 용역 1건에 대해 홍보대행 등 총 3건의 사업으로 분할하여 수의계약 체결하였다.
- 또한, 소관부서는 해양산업전략실이 '23.09.04.에 발주 요청한 “여수엑스포 문화거리 예술축제” 관련 1건의 행사 용역에 대해 홍보, 문화공연 등 총 5건의 사업으로 분할하여 수의계약 체결하였다.

3. 감사 결과

- 소관부서는 해양복합사업부가 '23.05.30.에 발주 요청한 “여수세계박람회장 사후활용 성공 다짐 선포식” 행사 용역 1건을 3건의 계약으로 분할하여 아래 표와 같이 (주)네오 등 3개 업체와 1인 건적에 의한 수의계약(총 계약금액 110,506천원)을 체결하여 「국가계약법 시행령」제68조를 위반하였다.

[표1] 선포식 행사 분할 수의계약 체결 내역

(단위 : 천원, VAT 포함)

연번	사업명	계약명	계약업체	계약일	계약금액
1	여수세계 박람회장 사후활용 성공다짐 선포식	행사대행 용역	(주)아이엠기획	'23.05.31.	46,266
2		홍보대행 용역	(주)네오	'23.06.01.	45,870
3		축하공연 용역	(주)소라기획	'23.06.01.	18,370
합 계					110,506

- 또한, 소관부서는 해양산업전략실이 '23.09.04.에 발주 요청한 “여수엑스포 문화거리 예술축제” 행사 용역 1건을 5건의 계약으로 분할하여 아래 표와 같이 디자인 오즈 등 5개 업체와 1인 건적에 의한 수의계약(계약금액 123,376천원)을 체결하여 「국가계약법 시행령」제68조를 위반하였다.

[표2] 예술축제 행사 분할 수의계약 체결 내역

(단위 : 천원, VAT 포함)

연번	사업명	계약명	계약업체	계약일	계약금액
1	여수엑스포 문화거리 예술축제	홍보물 제작용역	디자인 오즈	'23.09.07.	13,046
2		홍보영상 제작용역	(주)제일프로덕션	'23.09.07.	18,700
3		지역예술인 공연대행용역	사)한국음악예술 총연합회	'23.09.07.	19,800
4		시민참여행사용역	(주)소라기획	'23.09.07.	20,240
5		뮤직페스티벌 용역	버스커즈	'23.09.07.	51,590
합 계					123,376

4. 처분 요구

- 여수광양항만공사 사장(재무회계부장)은 하나의 사업을 분할하여 수의계약 체결하였기에 경고 조치 바랍니다.